

# 제주국제자유도시개발센터 상임감사

## 제도상 개선요구

제 목 : 성희롱·성폭력 행위자에 대한 징계양정 기준 마련 필요

관계부서 : 경영기획본부 인사관리실

### 내 용

인사관리실에서는 성희롱·성폭력 방지를 위해 양성평등기본법, 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법, 남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 등에 따라 성희롱·성폭력 예방 및 처리지침(2018. 9월 제정)을 운영하고 있다. 또한 인사규정시행세칙을 통해 징계절차 및 양정 등 징계에 관하여 필요사항을 규정하고 있으며, 징계형의 유형 등을 고려하여 금품 등 수수 관련자, 공금 횡령 및 유용 관련자, 공익 및 부패 신고자 보호 위반자 등에 대해서 별도의 징계양정 기준을 규정하고 있다.

양성평등기본법 시행령 제20조 제1항 제5호에 따르면 국가기관 등<sup>2)</sup>은 성희롱 방지를 위해 성희롱 행위자에 대한 징계 등 제재조치에 관한 사항을 포함하는 성희롱 예방지침을 마련해야하며, 남녀고용평등법 시행규칙 제5조의2 제2항에 따르면 직장 내 성희롱 행위자 징계절차 및 징계수준에 관한 사항을 포함하는 성희롱 예방지침을 마련하고 사업장 내 근로자가 자유롭게 열람할 수 있는 장소에 항상 게시하거나 갖추도록 하고 있다.

또한 35개 공기업<sup>3)</sup>의 징계양정기준을 확인한 결과, 2개 기관을 제외한 33개 기관에서 성희롱·성폭력 행위자에 대한 징계양정기준을 혐의유형 등에 따라 달리 정하고 있다.

따라서 성희롱·성폭력 행위자에 대해 혐의 유형 등을 고려하여 징계양정을 보다 명확하게 규정해야할 필요성이 있다.

그러나 감사일 현재 제주국제자유도시개발센터 성희롱·성폭력 예방 및 처

2) 국가기관, 지방자치단체 및 공공단체

3) 기획재정부 '2019년 공공기관 지정안' 심의·의결을 통해 제주국제자유도시개발센터를 포함하여 총 36개 공기업 지정(2019. 1.30)

리지침과 인사규정시행세칙 상에는 성희롱·성폭력 행위자에 대한 별도의 징계양정 기준을 규정하고 있지 않고 품위유지의무 위반 등으로 적용하여, 혐의 유형 등을 별도로 고려하지 않고 비위정도 및 과실정도에 따라서만 징계의 양정을 결정하고 있다.

그 결과 성희롱·성폭력 행위자를 엄중하게 문책할 수 있는 기준이 명확하지 않을 우려가 있다.

#### 【관계부서 의견】

인사규정시행세칙 징계양정 기준 상 성희롱·성폭력 행위자에 대한 징계양정 기준을 명확하게 규정할 필요성에 대해 인지하고 있으며, 이와 관련하여 노동조합의 동의를 거쳐 인사규정시행세칙을 개정하고, 성희롱·성폭력 예방 및 처리지침 내 해당 내용을 명기하도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

#### 【조치할 사항】 제주국제자유도시개발센터 이사장은

성희롱·성폭력을 사전에 방지하고 성희롱·성폭력 행위 발생 시 공정하고 엄격한 처리를 위해 성희롱·성폭력 행위자에 대한 징계양정 기준을 혐의 유형 등에 따라 별도로 마련하고 전 임직원을 대상으로 관련 내용에 대한 교육을 실시하시기 바랍니다. **[개선 : 인사관리실]**